

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3975/2533

นาย อินทร์ ปั่น กลาง
นาย สว่าง ทองคำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1367, มาตรา 1375, มาตรา 1381

แม้จำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ขายและเข้าอยู่ในที่ดินพิพาทแล้วก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ขายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เป็นแต่เพียงผู้อาศัยสิทธิของโจทก์อยู่ในที่ดินพิพาท จำเลยย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เพราะผู้รับโอนไม่มีสิทธิไปกว่าผู้โอน จำเลยคงมีสิทธิเท่าที่ผู้ขายมีอยู่ จึงเท่ากับอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์เช่นกัน ดังนั้น จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทนานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง เว้นแต่จะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 จำเลยพึงโต้แย้งสิทธิโจทก์ซึ่งถือว่าจำเลยได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินพิพาท ซึ่งนับถึงวันฟ้องแล้วยังไม่เกิน 1 ปีโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเอาคืนที่ดินพิพาทจากจำเลยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 259/35 ตำบลดงบังอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดหนองคาย จากนายสิงห์ มะณีกรรณ์ เมื่อพ.ศ. 2511 แล้วให้นายสิงห์กับนางเสี้ยน ศรีทอง ภรรยาขายสิงห์และบริวารอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมา ต่อ

มาจำเลยและบริวารได้ปลุกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์โจทก์บอกกล่าวให้จำเลย และบริวารออกจากที่ดินแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยรื้อบ้านออกจากที่ดินของ โจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้ซื้อที่ดินตามฟ้องจากนายสิงห์แต่ได้ยืมที่ดินของ นายสิงห์ไปประกันเงินกู้ของโจทก์ โดยโจทก์กับนายสิงห์ทำเป็นสัญญาซื้อขายกัน การซื้อขายระหว่างโจทก์กับนายสิงห์จึงเป็นนิติกรรมอำพรางจำเลยเป็นเจ้าของที่ดิน ตามฟ้อง โดยซื้อมาจากนายสิงห์เมื่อ พ.ศ. 2517 ในราคา 10,000บาท แต่ยังไม่ได้อโอนกรรมสิทธิ์ นายสิงห์ก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนจำเลยครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยความสงบเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ใดรบกวนติดต่อมาเป็นเวลาเกิน 10 ปี แล้วจึงได้สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาท ห้ามจำเลย และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จะฟังได้ว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนายสิงห์ นางเสี้ยนก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่านายสิงห์ นางเสี้ยนมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เป็นแต่เพียงผู้อาศัยสิทธิของโจทก์อยู่ในที่ดินพิพาท นายสิงห์ นางเสี้ยนจึงไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขายให้จำเลยแต่ประการใด ฉะนั้นถึงแม้จะได้ความว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายสิงห์ นางเสี้ยน และเข้าอยู่ในที่ดินพิพาทแล้วก็ตาม แต่จำเลยก็มิได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เพราะผู้รับโอนไม่มี

สิทธิไปกว่าผู้โอน จำเลยคงมีสิทธิเท่าที่นายสิงห์ นางเสี้ยน มีอยู่ กล่าวคือเท่ากับ
จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์เท่านั้น ฉะนั้นจำเลยอยู่ในที่ดิน
พิพาทของโจทก์นานเท่าใดก็ได้ไม่ได้สิทธิครอบครองเว้นแต่จำเลยจะเปลี่ยนลักษณะ
แห่งการยึดถือ โดยบอกกล่าวไปยังโจทก์ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทว่าไม่เจตนาจะ
ยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์แต่จะยึดถือเพื่อตนเองต่อไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1381 และตามข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับฟังได้ว่าจำเลยเพิก
โต้แย้งสิทธิโจทก์ ซึ่งถือได้ว่าจำเลยได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินพิพาทเพื่อ
ตนเอง ไม่ยึดถือไว้แทนโจทก์ต่อไป เมื่อเดือน พฤษภาคม 2528 ที่บ้านนายสีกำนัน
ตำบลดงบัง โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2528 จึงยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่เวลา
ถูกแย่งการครอบครอง โจทก์มีสิทธิฟ้องเอาคืนที่ดินพิพาทจากจำเลยได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ